

TEORIA DO CRIME – CONCEITO DE CRIME

Nome das aulas:

- 1) Teoria Geral do Crime I – Conceito de Crime
- 2) Teoria Geral do Crime II – Sujeito Ativo
- 3) Teoria Geral do Crime III – Sujeito Passivo e Objeto do Crime
- 4) Classificação dos crimes
- 5) Classificação dos crimes II

TEORIA GERAL DO CRIME

Infração Penal

A infração penal é um gênero da qual o crime é uma espécie. Há três conceitos de Infração Penal, três perspectivas para o estudo do Direito Penal:

- **Conceito Material**

Toda ação ou omissão ou toda a conduta que gera intolerável lesão ou perigo de lesão a bem jurídico penalmente tutelado. A vida, por exemplo, é um bem jurídico ao qual a sociedade dá uma grande importância, logo, ele será penalmente tutelado. O patrimônio é um bem jurídico penalmente relevante. A coisa pública é um bem penalmente relevante. Todos esses bens que a sociedade eleva devem ser tutelados pelo Direito Penal. O Conceito Material também aborda a relevância jurídico-penal.

- **Conceito Formal ou Legal**

Toda ação ou omissão ou toda a conduta rotulada como crime ou contravenção pelo legislador, sob imposição de sanção penal. Esse conceito é, na perspectiva do legislador, o conceito legal. É aquela conduta incriminada pelo legislador e que sofrerá uma sanção penal caso seja praticada.

No Conceito Material a ótica é da sociedade, da comunidade.

O crime de adultério foi revogado em 2005. Nos anos imediatamente anteriores, o adultério poderia ser considerado uma infração penal de acordo com o Conceito Material? Ainda era considerado um crime para a sociedade? Não, poderia se falar em ilícito civil, mas para



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

a sociedade como um todo, não era um bem jurídico que deveria ser penalmente tutelado, porém para o Conceito Legal o adultério permaneceu como crime, era uma conduta penalmente relevante até 2005.

Em regra, o Conceito Material de Infração Penal caminha junto com o Conceito Formal ou Legal, mas é possível que em algumas situações haja um descompasso entre um e outro.

- **Conceito Analítico**

Dos três conceitos, é o mais importante. O Conceito Analítico são os elementos que integram a estrutura do crime. Para se chegar à conclusão de que uma determinada conduta é um crime, é necessário passar por algumas etapas, verificar se todos os elementos daquela conduta estão presentes para que aquela conduta seja configurada como crime. Por exemplo, matar é crime, mas matar por legítima defesa não é crime.

Os elementos que integram a estrutura do crime são:

- **Fato típico** (conduta, resultado, nexo causal, tipicidade);
- **Ilícitude** – não existem elementos dentro da ilicitude porque ela é presumida, o que existem são excludentes de ilicitude a exemplo da legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, exercício regular do direito;
- **Culpabilidade** – (imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa, potencial consciência da ilicitude).

Quando se abordam os temas de consumação, tentativa, excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade, desistência voluntária, teoria do erro, estes são tratados dentro do Conceito Analítico.

Uma polêmica em torno desse Conceito Analítico é se o crime é bipartido, tripartido ou quadripartido.

O fato típico, a ilicitude e a culpabilidade são elementos do crime; para a Teoria Tripartite a culpabilidade será elemento do crime, mas para a Teoria Bipartite apenas o fato típico e a ilicitude, sendo a culpabilidade um pressuposto de aplicação da pena, não há necessidade de existir culpabilidade para configurar um crime.

Existe ainda uma terceira teoria, a Teoria Quadripartite, que incluiria ainda a **punibilidade**.

Com relação às teorias Bipartite e Tripartite não há uma definição clara na doutrina. No Brasil adota-se a Teoria Finalista e esta teoria permite tanto a adoção da Bipartite quanto da Tripartite.



10m

ANOTAÇÕES



A Teoria Quadripartite não é adotada majoritariamente no Brasil: a punibilidade é um pressuposto de aplicação de pena, não é um elemento do crime.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/2015/TJ-DFT/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ADMINISTRATIVA) Acerca do crime, julgue o item que se segue.

Sob o prisma formal, crime corresponde à concepção do direito acerca do delito, em uma visão legislativa do fenômeno; sob o prisma material, o conceito de crime é pré-jurídico, ou seja, é a concepção da sociedade a respeito do que pode e deve ser proibido.



COMENTÁRIO

Sob o prisma formal, crime corresponde à concepção do direito acerca do delito, em uma visão legislativa do fenômeno; sob o prisma material, o conceito de crime é pré-jurídico, ou seja, é a concepção da sociedade a respeito do que pode e deve ser proibido. Esta questão responde exatamente sobre os dois conceitos.

Infração Penal

O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema dualista ou binário ou dicotômico ou bipartido da infração penal, dividindo-a em:

- 1) Crime (ou delito)
- 2) Contravenção Penal (crime anão, delito liliputiano)

Para o crime, há a imposição de penas de reclusão ou de detenção, cumulativamente ou não com multa. Para a contravenção penal há imposição de prisão simples ou somente de multa.

Na contravenção, a prisão simples é uma pena de prisão, uma restrição de liberdade, sem rigor penitenciário, que será cumprida ou em regime aberto ou em regime semiaberto.

ANOTAÇÕES

Contravenção penal

Infração penal é o gênero, do qual crime e contravenção penal são espécies. Alguns doutrinadores consideram o delito como sinônimo de infração penal (o gênero). Na ampla maioria da doutrina o entendimento é de que o delito não é sinônimo de infração penal, mas sinônimo de crime.



Como definir o que é crime e o que é contravenção?

Trata-se de decisão do legislador. Será uma distinção feita pelo próprio legislador. Uma infração penal que hoje é uma contravenção poderá se transformar num crime se assim decidir o legislador. Trata-se, portanto, de uma distinção axiológica (de valor).



DIRETO DO CONCURSO

2. (CESPE/2010/ABIN/OFFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA) No Código Penal brasileiro, adota-se, em relação ao conceito de crime, o sistema tricotômico, de acordo com o qual as infrações penais são separadas em crimes, delitos e contravenções.



COMENTÁRIO

No Código Penal brasileiro adota-se, em relação ao conceito de crime, o sistema dicotômico, dualista, binário, de acordo com o qual as infrações penais são separadas em crimes e contravenções.

Lembrando sempre que delito é sinônimo de crime.



3. (COPS-UEL/2010/PC-PR/ESCRIVÃO DE POLÍCIA) No que respeita às infrações penais, assinale a alternativa correta.
- a. A doutrina brasileira majoritária adota o conceito analítico de crime, definindo-o como toda conduta típica, antijurídica, culpável e punível.
 - b. O Direito Penal brasileiro agasalha a visão bipartida das infrações penais, dividindo-as em crime (ou delito) e contravenção penal.
 - c. As condutas definidas como crime serão processadas por ação penal pública ou privada, enquanto que as contravenções penais admitem apenas a ação penal privada.
 - d. Será admissível a tentativa, tanto nas condutas definidas como contravenções penais quanto naquelas definidas como crime.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- e. A doutrina brasileira majoritária adota o conceito formal de crime, definindo-o como toda conduta que ofenda bens jurídico-penais.

COMENTÁRIO

- a. A doutrina brasileira majoritária adota o conceito analítico de crime, definindo-o como toda conduta típica, antijurídica (ilicitude) e culpável. A doutrina não adota o conceito quadripartite.
- c. As condutas definidas como crime serão processadas por ação penal pública ou privada, enquanto que TODAS as contravenções penais admitem apenas a ação penal pública incondicionada.
- d. Não será punível a tentativa da contravenção penal.
- e. A doutrina brasileira majoritária adota o conceito analítico de crime. A conduta que ofende bens jurídico-penais está relacionada ao Conceito Material de infração penal.

GABARITO

1. C
2. E
3. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
